

1004662-84.2022.8.26.0271

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Ruslaine Romano

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... cartão e a senha da parte autora. O furto sofrido pela parte autora é fato incontroverso, e está suficientemente relatado no boletim de ocorrência de fls. 30/31.

Em que pesem as considerações do requerido, entende-se que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários, considerando a autorização das operações, em evidente desconformidade com o perfil de consumo da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004662-84.2022.8.26.0271 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004662-84.2022.8.26.0271

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Eva Rosa de Sousa

Requerido:

BANCO BRADESCO S.A.

NACF

Juíza de Direito: Dra. Ruslaine Romano

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995.

Fundamento e decido.

De início, afasto preliminar de ilegitimidade passiva agitada em sede de contestação, porquanto a requerida integra a cadeia de fornecimento dos serviços prestados ao autor, vez que foi responsável pela oferta dos serviços, possuindo, portanto, responsabilidade solidária por eventuais danos causados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, em situação semelhante:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SAQUE - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM REDUZIDO - DANO

MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1- Não há que se falar em ilegitimidade passiva do recorrente, uma vez que sua responsabilidade é objetiva, respondendo solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação de serviço.2- Comprovada a tentativa frustrada de saque, após bloqueio de conta de forma indevida, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos materiais pleiteados na inicial.3- A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa, é suficiente para gerar dano moral in re ipsa. 4- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R\$ 3.000,00 (três mil reais). 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10008205320208110055 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/06/2021)

A lide comporta o julgamento antecipado do feito, nos moldes preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez não ser necessária a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, dado que o feito se encontra suficientemente Instruído.

Trata-se de ação de Reparação por danos materiais e morais ajuizada por Eva Rosa de Sousa em face do Banco Bradesco S/A.

Narra a parte autora que no dia 13 de abril de 2022 sofreu um assalto, sendo realizadas diversas operações que totalizaram o prejuízo de R\$ 24.501,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e um reais). Aduz que após o ocorrido entrou em contato com o banco réu e bloqueou o cartão, contudo não teria sido solucionado nada a respeito da restituição dos valores contestados.

Em contestação, o requerido alega que o sistema é seguro, descrevendo os zelos adotados e imputando a culpa exclusivamente à parte autora, alegando que a autora negligenciou os cuidados com sua senha pessoal, bem como com a guarda do celular, evitando o acesso de outras pessoas à sua chave de segurança, o que explicita a sua exposição, por ato próprio, a risco, assumindo por decorrência a possibilidade da prática de eventual evento danoso.

Conforme narrativa inicial, as operações impugnadas foram feitas por criminosos, que, obtiveram a posse do cartão e a senha da parte autora. O furto sofrido pela parte autora é fato incontroverso, e está suficientemente relatado no boletim de ocorrência de fls. 30/31.

Em que pesem as considerações do requerido, entende-se que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços bancários, considerando a autorização das operações, em evidente desconformidade com o perfil de consumo da parte autora. Com efeito, foram feitas operações seguidas de valores elevados e significativos, sendo que a análise do histórico de consumo da parte autora evidencia que não realizava compras de valores nesse patamar. Em situações análogas, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. "SEQUESTRO RELÂMPAGO". Embora a guarda do cartão magnético e de sua senha seja de uso pessoal e intrasferível da correntista, o banco réu permitiu a ocorrência de danos à consumidora, ao passo que foram realizadas oito operações em seu cartão, todas no mesmo dia, no interregno de uma hora, cada qual aproximadamente de R\$ 1.000,00, quantia considerável ao padrão de consumo da autora, que efetuava transações de cerca de R\$ 100,00, cada. Ademais, operações foram todas efetuadas dentro de minutos, em cidades a centenas de quilômetros daquela usualmente utilizada pela autora, a denotar fortíssimos indícios de fraude, sobretudo porque, o limite de crédito fora, pela primeira vez, ultrapassado. Transações completamente desconexas com o perfil da vítima, circunstância em que a instituição bancária deveria ter perquirido o ocorrido. Fortuito interno, inerente à atividade explorada pelo banco. Súmula 479, STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Ausência de violação a direito da personalidade da requerente, que sequer teve seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS." (TJSP; Apelação Cível 1027396-08.2019.8.26.0506;

Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

"APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS OPERAÇÕES BANCÁRIAS (COMPRAS A CRÉDITO) REALIZADAS EM DECORRÊNCIA DE CRIME CONSUMADO EM VIA PÚBLICA (SEQUESTRO RELÂMPAGO) CRIMINOSOS MUNIDOS DOS CARTÕES E SENHAS PESSOAIS DO AUTOR, OBTIDOS MEDIANTE EXTORSÃO MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, NO MESMO DIA, EM CURTO PERÍODO DE TEMPO, FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO - SISTEMA DE SEGURANÇA QUE NÃO FOI CAPAZ DE DETECTAR A ATIPICIDADE DA MOVIMENTAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CORRETA CONDENAÇÃO DO RÉU À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR - DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Cível 1015588-26.2020.8.26.0003; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Erro material. Análise da causa de pedir e pedido conforme inicial. Prejuízo inexistente Princípio da pas de nullité sans grief - Nulidade afastada. APELAÇÃO. Autor vítima de sequestro relâmpago. Reconhecimento de utilização indevida do cartão do banco. Inexigibilidade dos valores oriundos das compras realizadas no dia do sequestro reconhecida. Súmula 479 do C. STJ. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Cível 1000653-06.2020.8.26.0609; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Assim, devem ser considerados inexigíveis os débitos referentes às transações que destoam do perfil de consumo da parte autora. Não há que se falar, no entanto, em dano moral. Não há prova de que o débito tenha sido inscrito em cadastro de inadimplentes. Assim, em que pesem o desconforto e os transtornos sofridos pela falha na prestação dos serviços do requerido, não se verifica circunstância que tenha extrapolado o descumprimento contratual e a lesão material, não se identificando lesão a direito da personalidade da parte autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação, resolvendo o mérito, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu a restituir os valores referente as transações informadas na inicial, devidamente comprovadas no extrato bancário de fls. 12, no valor total de R\$ 24.501,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e um reais), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária desde a propositura da ação. . Sem custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95. O prazo para interposição de recurso é de 10 dias corridos, não se aplicando no âmbito dos Juizados Especiais o artigo 219 do NCPC, conforme Enunciado 74 do FJESP, publicado no Diário Oficial de 30.03.2016. O recurso deve obrigatoriamente ser interposto por advogado. O recolhimento do preparo é obrigatório à parte que não seja beneficiária da justiça gratuita, dispensando-se recolhimento de porte e retorno aos processos digitais. Intimem-se.

Itapevi, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA